

קייסים פרק ב לחוק החוזים (חלק כללי)

נאוה קורמן

מיועד לסטודנטים של נאוה קורמן בלבד

גל מעוניין לשכור דירה ברעננה שתשמש אותו למגורים וכן למשרד עבור חברת "יעוץ פיננסי בע"מ" (להלן: "החברה"). לאחר חיפושים רבים הוא מצא את דירתו של יוסי שהוצעה להשכרה ברחוב רוטשילד 42, שנראתה לו כעונה על צרכיו, תמורת 10,000 ₪ לחודש. ביום 1.1.15 ישבו יוסי וגל למו"מ כדי לסכם את פרטי החוזה ביניהם. במהלך המו"מ התוודה גל לפני יוסי שהוא היפוכונדר וש אחד הפרמטרים החשובים לו בשכירת דירה, הוא שלא תהיה אנטנה סלולארית בקרבת דירתו לפחות במרחק של 300 מטר. יוסי שידע שברחוב הרצל קיימת אנטנה סלולארית, סבר לתומו שמדובר באנטנה במרחק של לפחות 300 מטר, ולכן אמר לגל שאין בקרבת הדירה אנטנה שכזו.

באותו היום נכרת חוזה בין הצדדים ונקבע שביום 1.2.15 יקבל גל את החזקה בדירה ותחל השכירות. ביום 1.2.2015, עת ישב גל בבית הקפה השכונתי ליד דירתו המושכרת הוא הבין כי דירות באיזור מושכרות במחיר מקסימום של 8500 ₪. עוד באותו יום, בשעה שגל נסע עם רכב הובלה ברחובות רעננה כדי להגיע לדירתו החדשה הוא שם לב לאנטנה שברחוב הרצל. גל מדד את המרחק לאנטנה והתברר לו שהמרחק הוא 250 מטר בלבד.

עוד באותו היום שלח גל מכתב ליוסי שהוא מבטל את החוזה. יוסי טוען שלא ידע שמדובר במרחק של 250 מטר, וכן שלמעשה אין כמעט דירות בתוך העיר שאינן קרובות במרחק זה לאנטנות סלולאריות.

דון/ני בסוגיות המשפטיות העולות מעובדות המקרה. (אין צורך לדון בכריתת חוזה – ניתן להניח שקיים כזה).

פתרון קייס לדוגמא

האנטנה –

הטעיה – סעיף 15 לחוק החוזים:

יש חוזה

הטעיה פסיבית: האם קיימת חובת גילוי לגבי האנטנה?

טעות

קש"ס כפול

במידה וחלה ההטעיה – סעד: ביטול והשבה.

טעות: סעיף 14(א) או (ב)

חוזה

טעות

קש"ס בין הטעות לחוזה

טעות יסודית

ידיעת הצד השני/ אי ידיעת הצד השני:

במידה והיה צריך לדעת-סעיף 14א

במידה ולא היה צריך לדעת-טעות בלתי ידועה: יש לפנות לבית המשפט אשר יחליט אם לבטל את החוזה לפי שק"ד (הסעדים האפשריים: ביטול+השבה, לא לבטל, ביטול+פיצויים מאת הטועה למי שלא טעה)

חוסר תום לב (סעיף 12)

האם חוסר תום לב שהרי לא ידע, האם היה צריך להזהיר בכל זאת? נראה שלא!

אם כן-סעדים

מחיר השכירות

– סעיף 14(ד) – טעות בכדאיות העסקה – לא ניתן לטעון טעות והטעיה.

קייס לדוגמא בכפיה

שוקי עבד בחברת היי-טק כמנהל פיתוח תוכנה. כעבור 10 שנים, בהיותו בן 50, פנה אליו ראש וועד העובדים והציע לו לפרוש לפנסיה מוקדמת בתנאים מועדפים. שוקי סירב. ראש הוועד הודיע לו כי אם יסרב לפרוש הוא יגיש נגדו תלונה פלילית בגין חשד לעבירות מרמה עליהן עבר בעת עבודתו. שוקי ענה כי הוא צח כשלג ולכן אינו מפחד. בתשובה ענה לו ראש הוועד: "כששמך יהיה מרוח בכל העיתונים, ושום מקום עבודה לא ירצה להעסיקך, אז תצטרך להוכיח שאין לך אחות". שוקי שפחד הן לשמו הטוב והן לעתידו הכלכלי הסכים וחתם על הסכם פרישה עם המעביד. כעבור חצי שנה פוטר ראש הוועד מעבודתו. שוקי שהצטער על הסכם הפרישה המוקדם ומעוניין לחזור למקום עבודתו מבקש לברר את מצבו המשפטי.

דון/ני בסוגיות המשפטיות העולות מעובדות המקרה. (אין צורך לדון בכריתת חוזה – ניתן להניח שקיים כזה).

פתרון לקייס:

כפיה סעיף 17

מדובר בכפיה כלכלית

היסודות:

חוזה

כפיה: איום לגרום נזק חמור כאשר המאיום במצב פגיע ואין לו אלטרנטיבה אחרת. האיום לא לגיטימי והעוצמה גדולה.

קשר סיבתי בין האיום לחוזה

האיום נעשה על ידי הצד השני לחוזה: רק אם המעביד שלח את ראש הוועד

רק במידה ואכן כפיה אזי ביטול והשבה.

משה הוריש את כל נכסיו לאחיו ואחיותיו. לאחר מותו אמרו האחיות לאחיהם **דוד**, שהינו בעל פיגור שכלי קל, שיחתום על "כתב ויתור" שעל פיו מסכים דוד לוותר על חלקו כיורש בעיזבון של משה, לטובת אחיותיו באופן שהן תהיינה היורשות היחידות של משה ובתמורה לכך הן יתנו לו \$500,000.

דוד סירב לחתום. בתגובה אמרו האחיות כי אם יסרב לחתום על "כתב הויתור" הם יספרו לילדיו על עברו הפלילי ואז "ללא ספק" הוסיפו "תמות ערירי כמו משה, שכן הם בטוח ינתקו איתך כל קשר". דוד שחזר לפני שנים רבות למוטב, לאחר שיקום מיוחד, ועשה כל שביכולתו למען שלמות משפחתו, פחד כי חשיפת הסוד מהעבר יפגע במשפחתו ואף יוביל לניתוק הקשרים עימם, וכן יפגע בעסק שלו ובמוניטין שלו, ולכן הסכים לחתום על "כתב הויתור".

כעבור מספר חודשים, החליט דוד לספר בעצמו לילדיו על עברו וזאת בליווי יעוץ פסיכולוגי. לאחר שגילה לילדיו הוא מבקש לברר האם יש לו עילות משפטיות כלפי אחיותיו בענין "כתב הויתור".

דון/ני בסוגיות המשפטיות העולות מעובדות המקרה. (אין צורך לדון בכריתת חוזה – ניתן להניח שקיים כזה).